



Madrid 15 de noviembre de 2013

1. Un modelo integrado de regulación y supervisión de los mercados

2. La CNMC: naturaleza, funciones y estructura

CNMC

garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los sectores y mercados y sectores productivos, en beneficio de consumidores y usuarios



Regulación y supervisión





1. Un modelo integrado de regulación y supervisión de los mercados

2. La CNMC: naturaleza, funciones y estructura

¿Qué es la CNMC?

Objetivo

- Garantizar, preservar y promover la existencia de una **competencia efectiva** en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de consumidores y usuarios.

Naturaleza y régimen jurídico

- Es un **organismo público con personalidad jurídica propia** y plena capacidad pública y privada.

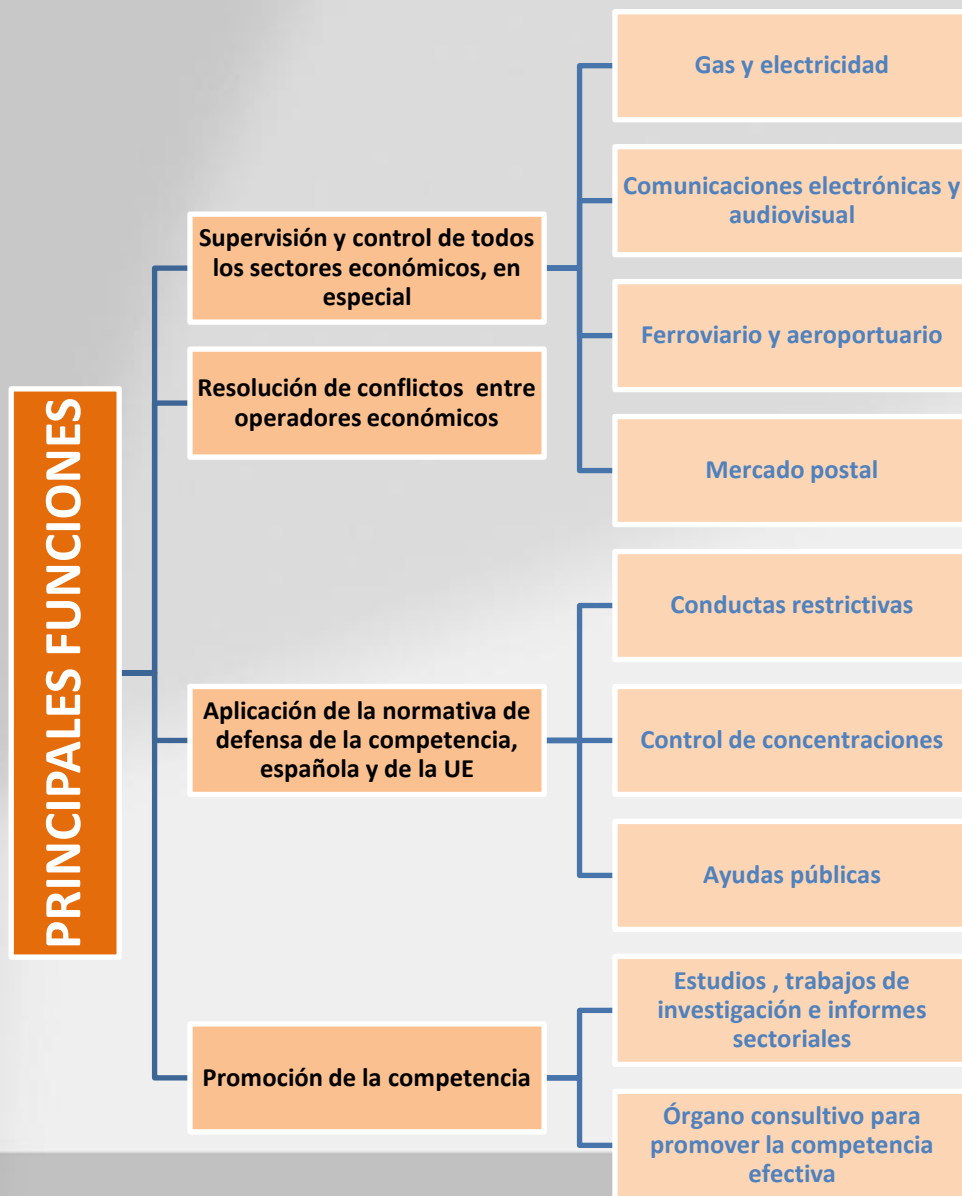
Independencia

- Tiene **autonomía orgánica** y funcional y plena **independencia del Gobierno**, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. Está sometida al **control parlamentario** y judicial.

Puesta en marcha

- Entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013.

¿Cuáles son sus funciones?



Órganos de Gobierno

Presidente

- Presidencia de la CNMC y su Consejo
- Dirección, impulso, coordinación y jefatura de personal
- Comparecencia ante el parlamento

Consejo

- Órgano de decisión
- Aprobación de planes de actuaciones, anteproyecto de presupuestos y nombramiento personal directivo

Vicepresidenta

- Colaboración con el Presidente
- Sustitución del Presidente, en casos de vacante, ausencia o enfermedad
- Presidencia de la Sala de Supervisión Regulatoria

Secretaría del Consejo

- Asesorar en derecho al Consejo y vela por la legalidad de sus actos
- Apoyo al Presidente y a los Consejeros en el ejercicio de sus funciones

Direcciones de instrucción

- Cuatro direcciones a las que corresponde la instrucción de expedientes

Departamento de promoción de la competencia

- Coordinación de las propuestas en materia de promoción de competencia, informes sectoriales, ayudas públicas e informes sobre proyectos normativos

Secretaría General

- Prestación de servicios comunes a la CNMC

Departamento de control interno

- Verificación de del nivel de cumplimiento, eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos

ÓRGANO DE DECISIÓN en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y solución de conflictos

Composición y garantía de independencia

- 10 miembros (Presidente, Vicepresidenta y 8 Consejeros)
- Mandato de 6 años no renovable.
- Sólo cesan en su cargo por causas tasadas en la Ley.
- Renovación parcial del Consejo cada 2 años.
- Dedicación exclusiva de los miembros del Consejo.
- Sujeción al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la AGE.
- Las resoluciones del Consejo ponen fin a la vía administrativa. Sólo son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Funcionamiento y coordinación

- Organización en Pleno y dos Salas
- **Sala de Competencia** (Presidente y 4 Consejeros): aplicación de la normativa de defensa de la competencia y promoción de la competencia.
- **Sala de Supervisión Regulatoria** (Vicepresidenta y 4 Consejeros): supervisión, control y resolución de conflictos en los mercados y sectores de comunicaciones electrónicas; electricidad y gas natural; postal; comunicación audiovisual; tarifas aeroportuarias, y ferroviario.
- **Pleno**: Aprueba los planes que definen la estrategia de la CNMC; adopta decisiones de especial relevancia o con especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados, y refuerza la coordinación entre salas.

Son los órganos de dirección que ejercen las **FUNCIONES DE INSTRUCCIÓN** de los expedientes en su área de competencia

Direcciones de Instrucción

- Dirección de Competencia
- Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual
- Dirección de Energía
- Dirección de Transportes y del Sector Postal

Funcionamiento

- Las Direcciones ejercen las funciones de instrucción con independencia del Consejo
- Los Directores están sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos
- Los Directores presentan al Consejo las propuestas de actos o decisiones instruidas, para su posterior debate y eventual aprobación
- La coordinación entre Direcciones corresponde al Presidente.

Regulación de la CNMC

Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creación de la CNMC

Real Decreto 657/2013, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el
Estatuto Orgánico de la CNMC

Leyes que aplica la CNMC

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, General del Sector Eléctrico

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

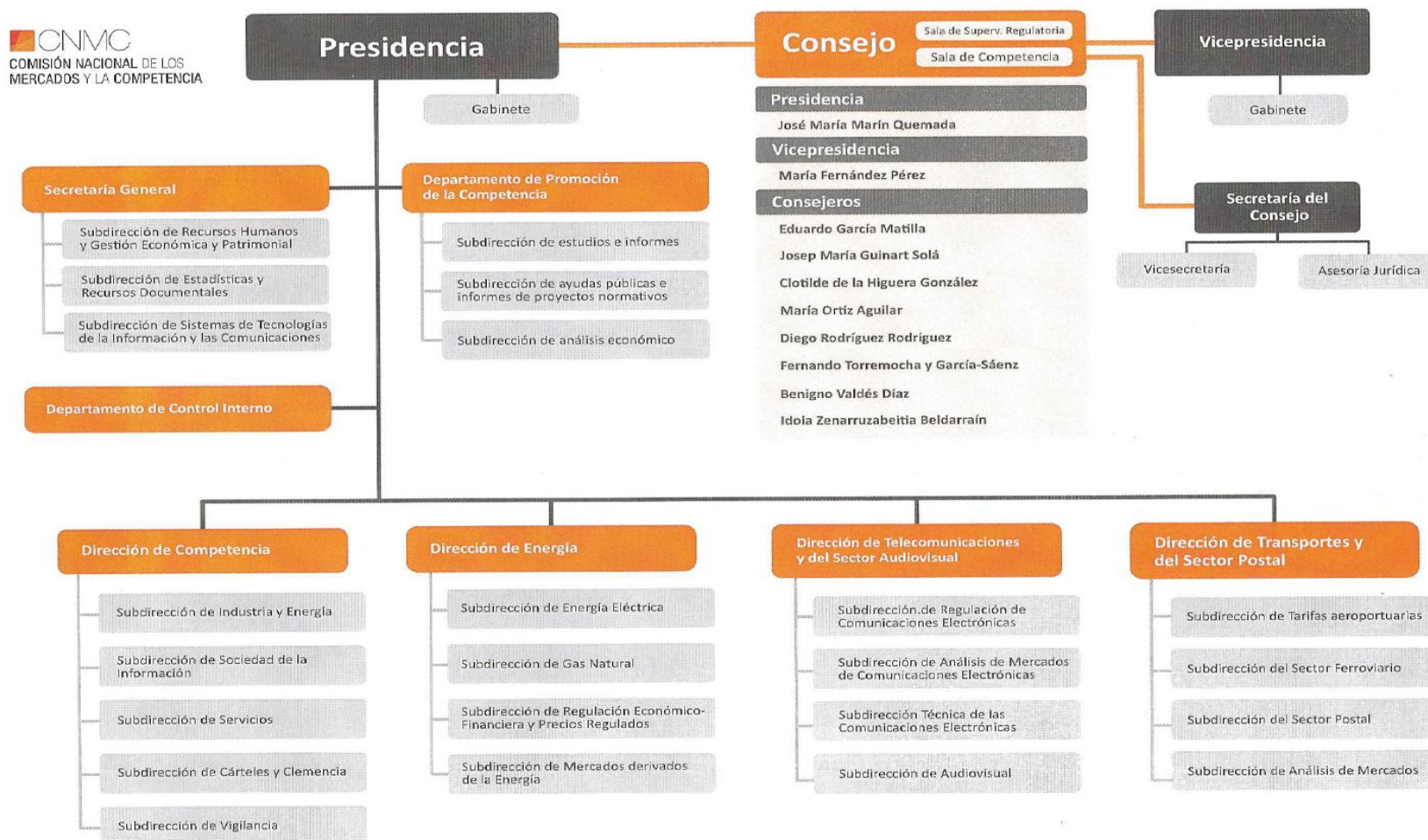
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal,
de los derechos de los usuarios y del mercado postal

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea

Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje





CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA